

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 43

от 23 януари 2024 година

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК В ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА КОНЦЕСИОНЕР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „САРЪГЪОЛ“, УЧАСТЪК „САРЪГЪОЛ, ГНЕЗДА 15 И 16“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

На основание чл. 49, ал. 3 и чл. 50, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и § 88 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) във връзка с Решение № 593 на Министерския съвет от 3 октомври 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгъол“, участък „Саръгъол, гнезда 15 и 16“, с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, чрез провеждане на търг с тайно наддаване (обн., ДВ, бр. 89 от 2013 г.), ценово предложение на „Каолин“ АД – гр. Сеново, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Определя „Каолин“ ЕАД - гр. Сеново, за концесионер чрез проведен търг с тайно наддаване и предоставя на концесионера право на експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - каолинова суровина, чрез добив от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1353 от 11 септември 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие.

2. Определя концесионна площ с размер 2 865,4 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол“, гнезда 15 и 16“, както следва:

2.1.1. гнездо № 15 с площ 235,7 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 144 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор;

2.1.2. гнездо № 16 с площ 423,9 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 163 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

3. Одобрява постигнатите при търга условия, както следва:

3.1. Минимален годишен добив на каолинова суровина – 1 010 000 тона.

3.2. Минимален размер на концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 1,61 лв./тон без ДДС.

3.3. Минимално годишно концесионно плащане в размер на 1 626 100 лв. без ДДС.

4. Концесията да се осъществява при следните условия:

4.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

4.1.1. съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.5 от Решение № 593 на Министерския съвет от 3 октомври 2013 г., изготвени съобразно мерките и условията, предвидени с влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив на подземни богатства от находището, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

4.1.2. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата; неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план в подходящ мащаб на концесионната площ с нанесени път III-701 и принадлежащите му пътни съоръжения и отстоянията им до границата на запасите на находището.

4.2. Преди започване на добива на подземно богатство по т. 1 концесионерът уведомява Областно пътно управление – Шумен (с копие до АПИ – ЦА), за осъществяване на контрол по компетентност.

4.3. Концесионерът е длъжен да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася вреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.

4.4. При установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени

изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени.

5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя банкова гаранция по т. 8.1.1 от Решение № 593 на Министерския съвет от 3 октомври 2013 г. в размер на 1 951 320 лева, която се предоставя в срок до 7 дни след изпълнение на условието по т. 5.1 от Решение № 593 на Министерския съвет от 3 октомври 2013 г.

7. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в Решение № 593 на Министерския съвет от 3 октомври 2013 г. и в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

7.1. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от 1,61 лв./тон съгласно ценовото предложение на „Каолин“ АД и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметалните полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г., и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

7.2. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Каолиново част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 на сто, без ДДС.

7.3. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионното плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

8. Оправомощава министъра на енергетиката:

8.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Каолин“ ЕАД - гр. Сеново, в срок до шест месеца от влизането в сила на настоящото решение.

8.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

8.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

8.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

9. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ваня Стойнева**

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на граничните точки на заявената концесионна площ на находище
„Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“ в Координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални

N	X	Y
1	4830510.3	633813.4
2	4829523.7	633254.7
3	4829462.2	632367.2
4	4830403.0	632279.2
5	4830452.2	632340.9
6	4830604.9	632347.9
7	4830601.2	632261.5
8	4830947.6	632226.6
9	4831755.9	633402.1
10	4831330.8	633970.4
11	4831422.3	634252.6
12	4831359.2	634350.3
13	4831180.4	634236.3
14	4831066.2	634104.0